

1010230-03.2022.8.26.0006

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: BRUNO LUIS COSTA BURAN

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... em 28/06/2022, foi vítima de roubo, ocasião em que pessoa desconhecida teve acesso ao aplicativo do banco instalado em seu celular e foram realizadas movimentações de débito em sua conta bancária, compras em seu cartão de crédito e a realização de empréstimo com a inserção de senha pessoal.

A despeito do lamentável episódio e do dano sofrido pela autora, não há defeito no serviço do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VI - Penha de França

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Dr. João Ribeiro, 433, São Paulo - SP - cep 03634-010

SENTENÇA

Processo nº:

1010230-03.2022.8.26.0006

Requerente:

THAYNa FLEMING MARTINS, registrado civilmente como Thayná Fleming Martins

Requerido:

Nu Pagamentos S/A (nubank)

CONCLUSÃO

Em 13 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao(à) Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito, Dr(a). BRUNO LUIS COSTA BURAN. Eu, Camila Angelica Caetano, Assistente Judiciário, digitei.

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, em conformidade com o artigo 355, I, do Código de Processo Civil porque as partes não manifestaram interesse na produção de outras provas.

A pretensão é improcedente.

Denota-se do conjunto probatório que a autora, em 28/06/2022, foi vítima de roubo, ocasião em que pessoa desconhecida teve acesso ao aplicativo do banco instalado em seu celular e foram realizadas movimentações de débito em sua conta bancária, compras em seu cartão de crédito e a realização de empréstimo com a inserção de senha pessoal.

A despeito do lamentável episódio e do dano sofrido pela autora, não há defeito no serviço do banco requerido e, portanto, nexos causal com relação ao desfalque experimentado pela requerente.

Com efeito, a própria autora alega na inicial que demorou quase cinco horas para informar o banco réu do ocorrido, ocasião em que foi providenciado o bloqueio de novas operações e tomadas medidas com o intuito de sanar os prejuízos, o que resultou na recuperação dos valores transferidos via Pix. Portanto, não há como imputar ao réu a responsabilidade pelos danos sofridos nos momentos que antecederam a comunicação, tendo em vista que o requerido adotou as providências cabíveis ao ser informado acerca do evento.

E não seria mesmo possível apontar falha na segurança do réu com relação ao perfil de gastos da autora a ponto de despertar a ação preventiva do sistema de segurança, pois não há qualquer documento nos autos, como o histórico de movimentação da conta bancária e as transações das faturas anteriores do cartão de crédito, aptas e demonstrar a alegada discrepância.

Desta forma, não é possível dizer que as transações tidas por fraudulentas fugiam do perfil de modo a levantar suspeitas à instituição financeira; vale dizer, não há elementos que indicassem suspeita apta a sinalizar alerta ao sistema de segurança do requerido para o bloqueio da movimentação da conta e do cartão da parte requerente.

Outrossim, não há notícia ou indicativos de vazamento de dados pelo sistema de segurança do banco requerido.

E, não havendo demonstração do defeito no serviço, não há responsabilidade do fornecedor pelo evento, consoante o disposto no artigo 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, seja pelos danos materiais, seja por eventuais danos morais, restando lícitos, ainda, os procedimentos de cobrança adotados.

Tendo em vista que, como já salientado, no caso em apreço não se tem configurada falha no serviço sob os aspectos apontados na inicial, o caso é de não acolhimento da pretensão da autora.

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por Thayná Fleming Martins em face de Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

O prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias úteis, contados da ciência desta sentença, nos termos do artigo 42 da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado, anote-se a extinção do processo.

Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários por força do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

P.R.I.

SP, data supra.

BRUNO LUIS COSTA BURAN
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA